



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חוה דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ח חשוון תשפ"ג

גליון 225

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת תולדות

טלטול מוקצה השייך לגוי שנתבטל ממנו שם מוקצה בשבת (הלכות מוקצה ל')

נושאי השיעור: גוי שקטף פירות עבורו ונתנם ליהודי בשבת אם מותר לאוכלם | גוי שעשה מלאכה עבור היהודי בשבת אם מותר ליהודי | גוי שהכין לחם או קפה למכור אם מותר ליהודי לקחת | מוקצה מחמת חסרון הכנה השייך לגוי והביאו ליהודי בשבת | בסיס לדבר האסור השייך לגוי והתבטל המוקצה אם מותר ליהודי לטלטלו | אם מותר לומר לגוי לטלטל מוקצה ביום טוב | מוקצה לחצי שבת בדברי אכילה | ספק דרבנן לקולא בספיקות של הגמרא שלא הוכרעו

ראשית, עצם האיסור מובא בגמרא בביצה (כד), גוי שהביא מן המחובר אסור. וכך נפסק בשלחן ערוך (סימן שכה סעיף ה) וז"ל: "אינו יהודי שצד דגים או ליקט פירות לעצמו, אסורים לישראל. ואפילו ספק אם ליקטן או צד היום אסורים בו ביום, אבל לערב מותרים מיד". ע"כ. כלומר אם הגוי צד דגים או קטף פירות עבור עצמו, מיד בצאת השבת יהיה מותר ליהודי לאוכלם. ורק אם הוא צד או קטף בעבור היהודי, צריך להמתין במוצאי שבת כדי לאוכלם בכדי שיעשו, כמה זמן שלוקח להביאם.

אבל אם צד דגים או קטף את הפירות עבור עצמו בשבת, והביאם ליהודי זה מוקצה. אמנם בשלחן ערוך לא כתוב שזה מוקצה, אלא כתוב רק שאסור לאכול את זה, אבל הראשונים כותבים שזה מוקצה. ואפילו ספק אם ליקטן הגוי גם כן אסורים. והבית יוסף כאן מביא, ובהמשך גם השלחן ערוך, שזה גם נחשב למוקצה. כלומר למרות שלכאורה לגוי מותר לקטוף או לצוד, ואמנם זה לא היה ראוי ליהודי בבין השמשות אבל זה לא היה שייך ליהודי, זה היה שייך לגוי, העצים הם שלו, בכל זאת זה אסור.

ד. שמא יעלה ויתלוש

כפי שנתבאר, הראשונים כתבו כמה סיבות למה זה אסור, אבל יש סיבה אחת שבה אתמקד, מפני שבכך אפשר להבין למה זה אסור. הנה אם למשל יש ליהודי חצר ובה עץ של פירות, והוא כמובן שומר תורה ומצוות ב"ה ולא עלה על דעתו לקטוף מהפירות האלו, וביום שבת בבוקר בא וראה שהלילה היתה קצת רוח ונשרו כמה פירות, שחז"ל אסרו לאכול מהפירות הללו גזירה שמא יעלה ויתלוש. יש חשש שיבוא עם הארץ ויאמר מה ההבדל בין פירות שנשרו לבין תלוש מהעץ בעצמו בשבת, ויבוא להיכשל בחילול שבת. כלומר למרות שיכול היה לתלוש ביום שישי, ואדרבה, מכיוון שיכול היה לתלוש ולא תלש הרי שהוא מקצה מדעתו את הפירות הללו. ממילא החשש של שמא יעלה ויתלוש שייך גם בפירות שהגוי הביאם ליהודי.

ה. גוי שעשה מלאכה לצורך גוי אחר אם מותר ליהודי ליהנות ממנה

ובכן, דבר שנאסר משום מלאכת צידה או תולש בשבת, גם אם הגוי עשה את זה לצורך גוי אחר, שבדרך כלל מותר ליהודי ליהנות מהמלאכה שלו בשבת, למשל, יושבים יהודים באיזה אולם או בית



א. מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא

בשבוע שעבר דיברנו בעניין מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא, שהכלל הוא שכל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות, שהאדם ממילא מסיח דעתו ממנו באותה שעה, שנעשה למוקצה לכל השבת. ויש בזה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי סובר להקל, מלבד בדברים מסוימים כמו גרוגרות וצימוקים שדיברנו עליהם. ולמרות שבדרך כלל בהלכות שבת בענייני מוקצה פוסקים הלכה כרבי שמעון, אך בעניין של מיגו דאיתקצאי אין פוסקים הלכה כרבי שמעון. מרן הבית יוסף (סימן טז) וכמה ראשונים כותבים, ששיטת רבי שמעון בזה היא שיטה יחידה, ולכן לא פוסקים כמותו.

ב. מיגו דאיתקצאי בחפץ השייך לגוי

יש דיון גדול מאד בפוסקים בעניין דבר שהוא מוקצה לגמרי שהיה שייך לגוי, וביום שבת הגוי נתנו ליהודי, הוא לא מדבר כמובן על כסף, הוא סומך עליו שהוא ישלם לו לאחר מכן, האם מותר לטלטלו בשבת. שהנה אם זה היה של היהודי בבין השמשות זה היה אסור שהרי הוא מוקצה, ולמרות שלאחר מכן סיבת המוקצה כבר חלפה עדיין החפץ אסור בטלטול, מכיוון שבבין השמשות היה מוקצה, הרי הוא אסור בטלטול בכל השבת כולה. והסיבה לכך היא שהוא הסיח דעתו מהחפץ בבין השמשות, אבל כאשר החפץ היה שייך לגוי בבין השמשות הרי לא היה מי שסיח דעתו מהחפץ, אם כן יש נידון האם החפץ מותר ליהודי בטלטול, כאשר הגוי הביאו ליהודי בשבת, שהרי היהודי אינו יכול לומר שהסיח את דעתו ממנו, מפני שזה לא היה שייך לו כלל, זה היה שייך לגוי. והנה ביום שבת כשהגוי הביא את החפץ ליהודי, וזה כבר לא מוקצה, יש בזה כמה חילוקי דינים, והמתגוררים בין הגויים זה דבר מאד מצוי. ולהלן נראה שגם אצלנו יש דברים שזה ממש מצוי.

ג. גוי שקטף פירות בשבת עבורו והביאם ליהודי

יש דבר אחד שאסור לכל הדעות, גם אם זה שייך לגוי, למשל, גוי שקטף פירות ביום שבת, בשביל עצמו, הוא מביא את זה לשוק למכירה בשוק של גויים וכיו"ב, והנה הוא מכיר יהודי ורוצה להביאם לו, שאסור לו לקחת מהפירות הללו, לכל הדעות. ויש דיון רחב בראשונים למה זה אסור.

ט. גוי שטעה ותיקן את טעותו

סיפרתי פעם על מקרה שאירע במלון 'לאונרדו פלאזה', שהוא מלון ענקי, ופעם היה מישור שעשה שם שבת חתן, וגם אני הוזמנתי לשם, והיו שמה כאלף איש. ובמלון הזה דרך החימום של המאכלים לשבת היה, שיש להם שלחן גדול ממתכת, ובתחתיתו מים רותחים, ועל השלחן היו מניחים את הקערות של האוכל, והשלחן היה בעצם מיחם חשמלי והוא היה מחמם את המים. וזה דבר שהוא טוב מאד, אין פה בעיה של שהיה או הטמנה. וכמו כן היה שם דבר חשוב מאוד שלא היתה בעיה של בשר שנתעלם מהעין, שהרי יש שם הרבה גויים במטבח, אך היתה שם הוראה של הרבנות בזמנו בירושלים, שהקערות היו נעולות עם מנעול עם מפתח שהוא נמצא אצל המשגיח, ורק הוא פותח את הסירים, וממילא גם הוא יכול לישון ולא צריך לעמוד כל הזמן ולהשגיח על הסירים, הם חתומים בחותמו של כהן גדול...

והנה באותה שבת בבוקר, מנהל המטבח היה ערבי, והוא לבוש בחליפה יפה, היה הולך במטבח, והרצפה שם היתה ממש מלוכלכת, והמסכן הזה נתקל בחוט החשמל של השלחן הזה והשתטח אפים ארצה, כשהוא קם הבחין שהכבל חשמל יצא מהשקע, 'ויפן כה וכה ירא כי אין איש', רץ מהר והחזיר את השקע. אך למזלו בדיוק נכנס המשגיח למטבח, והמשגיח ראה שהוא הכניס את השקע לחשמל. מיד אמר לו המשגיח, חביבי, כיון שאילולי היה מכניס את השקע למקום הרי שבצהרים כל אוכל היה קר, וממילא כל מה שיאכלו אוכל חם בצהרים הוא מכח הפעולה של הגוי, לכן אסור יהיה לאכול את האוכל כשהוא חם, וצריך להוציא את האוכל שיאכלו אותו עכשיו, או להוריד אותו מהשלחן ולהגישו בצהרים קר. נתחיל שם דיון בין האנשים שם, אבל ההכרעה היא בידי המשגיח והוא פסק לחומרא.

הגוי המסכן הזה רץ מהר עם הבגדים המלוכלכים שלו למנהל המלון, ואמר לו, אוי ואבוי היום לא יהיה פה ארוחת צהרים, וסיפר לו את כל העניין. המנהל הגיע לשם ודיבר עם המשגיח, אבל הוא עמד על שלו, ואמר למנהל, אם אתה מוציא את האוכל בצהרים חם אני מוריד לכם את התעודה לגמרי במוצאי שבת.

ואז המנהל אמר למשגיח, יש פה איזה רב שאני יודע שהוא מעליך... אתה תהיה חייב לשמוע בקולו, בא נלך נשאל אותו. הם באו אלי ושמעתי את השאלה - בשאלה כזו תמיד המחשבה צריכה להיות האם יש פתרון על פי ההלכה או אין פתרון, אם אין פתרון אין מה לעשות אסור, אבל אם יש פתרון צריך להתיר - ואז חשבתי לרגע ואמרתי להם שזה מותר, והאוכל יכול להמשיך להתחמם עד הסעודה בצהרים.

הסיבה לכך, שהנה הגוי קלקל, מחמתו יצא השקע ממקומו, עכשיו כשראה את שאירע הוא רצה לתקן את הטעות של עצמו, כאשר הגוי רוצה לתקן את הטעות של עצמו זה נחשב כביכול שהגוי עשה זאת עבור עצמו. וכך כותב בפירוש האליה רבה (סימון רעו) והמשנה ברורה (סא) מביאו להלכה. הנידון שבו הם עוסקים הוא לגבי מקרה של נר דולק שהפתילה שבו הפכה להיות פחם שנצבר עליה, והנר לא מאיר טוב, והגוי ניסה בעדיניות להוציא את הפחם ובטעות כיבה את הנר וחזר מהר והדליק, כותב על כך האליה רבה, שכיון שהגוי כיבה בטעות ורוצה לתקן את הטעות שלו, זה נקרא שהגוי עשה לצורך עצמו ומותר.

י. גזירה שמא יעלה ויתלוש

לעומת זאת פירות שגוי תלש בשבת, למרות שהפירות היו שייכים לגוי, אסורים, מפני שאפילו אם הם נשרו מעליהם בשבת יש את הגזירה של שמא יעלה ויתלוש, הוא הדין כאשר הגוי תלש בשבת. כך מסבירים כמה ראשונים, שגם כשהגוי תלש צריך לאסור משום שמא יעלה ויתלוש. אמנם יש ראשונים שמסבירים את זה באופנים אחרים, אבל לכל הדעות בנתלש או ניצוד בשבת אסור.

יא. מוקצה מחמת חסרון הכנה בשל גוי

כתב הרמ"א: "יש אומרים, דאין הכנה שייכת בשל גוי, ואפילו גרוגרות וצימוקים שבידו מותרים". הדין הזה מביא אותו מרן בבית יוסף (סימון טז) בשם הכלבו בשתיקה, אך בשלחן ערוך לא כותב כלום. והנה, הרמ"א מדבר על שני דברים: ראשית, על מוקצה מחמת חסרון הכנה, שכבר נתבאר בשיעורים הקודמים, שבשבת אין את האיסור של מוקצה

מלון, ויש שם גם גויים, ופתאום החשמל קפץ ויש חושך, והגוי רץ מהר והדליק את האור, זה התפקיד שלו להדליק את האור, והוא גם מדליק את זה בשביל האורחים, הוא לא חושב על היהודי - באמת שאם היו שם רק יהודי אחד וגוי אחד, מחצה על מחצה, זו כבר שאלה גדולה ויש בזה מחלוקת בסימן רע"ו ס"א - אך אם הרוב שם גויים, בוודאי שמותר ליהודי להמשיך ליהנות מהאור.

כמו כן יהודי שנמצא בשבת במלון של גויים - בבוקר יש אנשים שלא יכולים לפתוח את העיניים בלי לשתות קפה... - ושם הם בשלו את הקפה בשבת לצורך אורחי המלון, שאם יש שם שבת חתן וכיו"ב שרוב אורחי המלון הם יהודים בוודאי שהקפה אסור מפני שהוכן לצורך היהודים, אבל במלון של גויים, שרוב האורחים שם גויים, ושם מסתובב גוי עם קנקן של קפה ומוזג ממנו לאורחים, מותר לשתות מהקפה. כי כשגוי הכין לצורך גוי מותר ליהודי ליהנות מזה.

ז. שתיית קפה בשבת במלון של גויים

פעם שאלו אותי, אתם יודעים היום אנשים נהיו מפונקים, וקפה סתם הם לא אוהבים אלא הם רוצים קפה טרי שטוחנים ומיד לאחר מכן הוא מוכן לשתיה, יש לזה מכוונות מיוחדות, ולעשות את זה ממש בשבת זו מלאכה גמורה, וודאי שאם הגוי עושה את זה עבור היהודי בשבת זו הנאה ממלאכת גוי, ואדרבה, באופן כזה זה יותר גרוע, מפני שיש ראשונים הסוברים שאם המלאכה נעשית בבית היהודי, כגון שיש לו משרתת גויה, והכינה קפה לעצמה בשבת, שאסור לשתות את הקפה הזה, למרות שהכינה אותו לעצמה, כיון שכאשר היא תראה שהקפה הזה מצא חן בעיני בעל הבית, בשבוע הבא היא תעשה את זה בשבילו. וכן הוא להלכה שאסור לשתות מהקפה הזה למרות שהכינה אותו לעצמה.

אבל כאן אנו עוסקים באופן שהגוי הכין את זה במקום ציבורי, לצורך גויים אחרים, שמותר לו ליהנות מהקפה.

ז. פת של גויים שהוכנה בשבת על ידי הגוי

הנה יש בשלחן ערוך דיון על דבר דומה לזה, 'פת פלטר' שהיא פת שהגוי אפאה לצורך גויים, כגון מאפיה של גויים בהכשר טוב, הוא מנפה את הקמח ולא הוסיף לא שום דבר אסור. והגוי אופה בשבת לצורך גויים, שיש מחלוקת אם מותר לקחת ממנו בשבת או אסור. ומרן השלחן ערוך כותב, שבשעת הדחק או לצורך מצוה מותר. והנה הקפה דינו קל יותר מפת פלטר, מפני שבפת יש ראשונים שאוסרים בגלל שזה היה מוקצה בערב שבת, הם סוברים שיש מוקצה בשל גוי.

כמו כן, זה לא סתם מוקצה, זה מוקצה של 'נולד' שהרי זה לא היה ראוי כלל לאכילה קודם לכן, ובנולד יש אומרים שיש מוקצה בשל גוי, למרות שבסוגי מוקצה האחרים סוברים שאין מוקצה בשל גוי. אבל קפה הרי היה בעולם והיה ראוי לאכילה, ממילא אין בזה כל כך בעיה, וזה יותר קל.

ח. גוי שאמר לגוי לעשות מלאכה בשבת

אשר על כן, אם אדם בא ושואל, הוא רוצה ללכת למלון ורואה שהם מכינים קפה טרי ומיוחד, ורוצה לשתות ממנו, האם מותר לו. היום בארץ ב"ה כמעט שאין את זה, אבל בחו"ל יש חנויות מיוחדות לקפה, יש רשת שלימה בעולם שקוראים לה 'סטארבקס', ורוצה להיכנס לשם בשבת, ומכירים אותו שם, יש לו שם חשבון, האם מותר ליהודי לקחת משם קפה בשבת. האמת שצריך להתגבר על הבעיה שאם הגוי עשה את זה עבור היהודי זה אסור. אבל כיון שאם הגוי עשה את זה עבור גוי אחר מותר, ממילא הפיתרון הוא להמתין שם עד שיבוא איזה גוי [- כמובן תוודא שהוא לא איזה אנטישמי או פלשתיני...] וכשהגוי מזמין את הקפה, ברגע שמגשים לו, שיחייך אליו יפה ויבקש ממנו שיעשה לו טובה מכיון שהוא ממחר שיתן לו את הקפה, ויכינו לו אחר. ואם הגוי מסכים אין בעיה לשתות את הקפה הזה.

דוגמא אחרת, אדם יושב בחדר, ויש עמו שני גויים, ופתאום כבה האור, שהרי אם הגוי ידליק את האור בשביל היהודי זה אסור, והיהודי רוצה שיידלק האור אבל מצד שני אינו רוצה שידליק עבורו, רשאי לקרוא לגוי אחר בלחש, ולבקש ממנו שיגיד לחמור ההוא... שידליק את האור, מפני שהגוי השני עשה את זה עבור הגוי הראשון הוא לא יודע שהיהודי הוא זה שביקש שידליקו את האור. זה חידוש שכותב אותו הפרי מגדים

מקומות, אני למדתי היטב את דברי הבית יוסף (פינון טז) על הדין ששייך לסעיף מ"א, ואני חושב שאין שום אפשרות להסביר בבית יוסף אלא רק שהוא סובר כמו הרמ"א שזה מותר לגמרי.

כמו כן הפרי חדש בהלכות יום טוב תמה על הרמ"א, וביאור דבריו, שהנה מרן השלחן ערוך כבר כתב את הדין הזה בכמה מקומות בהלכות יום טוב, והוא מונה את המקומות. באחד מהם מדובר, לגבי שחיטה ביום טוב, שמותר לשחוט 'בהמות ביתיות' ולא 'בהמות מדבריות', כך מובא בסוף מסכת ביצה. וביאור הדבר שבהמה שמגדלים אותה בבית מותרת בשחיטה, אבל בהמות שהם גדלות פרא, הפקר, אין דרך בני אדם לגדל, בהמה כזו שמסתובבת במדבר, ביער, וביום טוב באה מחוץ לתחום אסור לשחוט אותה. מפני שזה לא סתם חסרון הכנה, זה חסרון הכנה שאף אחד לא מעלה על דעתו שהיא תבוא, זה כמו שהקצה את דעתו לגמרי ממנה, זה חסרון הכנה גרוע. וזה כמו גרוגרות וצימוקים, שלא העלה בדעתו כלל שהגרוגרות והצימוקים יהיו מוכנים בשבת. ובאמת בגמרא במסכת שבת (מח) נראה שהגמרא משווה בין בהמות מדבריות שהיו מחוץ לתחום לגרוגרות וצימוקים.

והנה בתוך כך יש לדון, מה הדין בהמה מדברית של גוי, בהמה מהמדבר שבאה אל הגוי, והוא צד אותה, והוא מביא אותה ליהודי ביום טוב, האם מותר ליהודי לקחת ממנו את הבהמה הזו לשחוט אותה ביום טוב. כתוב בפירוש בשלחן ערוך שמותר. אם כן כותב הפרי חדש, שמה שחידש הרמ"א הרי מרן השלחן ערוך כבר חידש את הדין הזה של גרוגרות וצימוקים, לגבי בהמות מדבריות.

וכדברי הפרי חדש בדעת השלחן ערוך כותבים גם כן המאמר מרדכי, ויש גם כן ספר 'וקח-נא' של רבי אברהם הכהן מסלונקי שהיה מעיין גדול מאד, שיש לו בנושא הזה אריכות, והוא כותב באופן חד משמעי שגם מרן השלחן ערוך סובר כך. ומקשה על הרמ"א, מפני מה כותב 'יש אומרים', שיכתוב בבירור שאין הכנה בשל גוי, ואם כתב 'יש אומרים' משמע שחולק על השלחן ערוך. וכמו כן משיגים גם על הלבוש.

ובאמת ראיתי שהיוקח נא כותב בקיצור בשורה אחת, שגם בבית יוסף (פינון טז) משמע כך, והוא מתכוון כנראה ללמוד פשוט בבית יוסף כמו שאני למדתי, שבאמת גם בבית יוסף מפורש גם לגבי הגרוגרות וצימוקים עצמם. ממילא להלכה אין הכנה בשל גוי ומותר.

טו. מוקצה מחמת חסרון כיס בשל גוי

ויש ללמוד מזה, שאם הגוי הביא למכירה כוסות וכיו"ב שיוצרו לפני שבת, שאם זה היה שייך ליהודי זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, ולמשל אי אפשר בשבת לבקש ממוכר כוסות יהודי לקחת ממנו כוסות, כיון שזה מוקצה מחמת חסרון כיס, אולם אם הגוי הוא מוכר הכוסות, מותר ליהודי לבוא בעיצומה של השבת ולקחת ממנו כוסות, מפני שבגוי אין את הדין של מוקצה מחמת חסרון הכנה, וממילא אין בו גם את הדין של מוקצה מחמת חסרון כיס.

טז. גוי שיצר בגד בשבת והביאו ליהודי

יתירה מזאת, בשלחן ערוך (פינון יג) כתוב, שאם יש גוי שהוא סנדלר או חייט וכיו"ב, והוא עובד בבית שלו, במפעל שלו, ובלייל שבת לקח רצועות של עור ועשה מהם נעלים, עבד כל הלילה ובשבת בבוקר סיים ומביא את הנעליים הללו ליהודי, או למשל לקח כמה חתיכות בד, הוא זריז, ועד הבוקר סייפם לתפור את החליפה, ומביא אותה ליהודי האם מותר לו ללבושה. יש בזה מחלוקת ראשונים בנושא הזה, ובשלחן ערוך כתוב שמותר, וז"ל: "כל שקצץ עם הגוי" - דהיינו את התשלום - "אף על פי שעשה הגוי בשבת מותר לישראל ללבוש הכלי בשבת עצמה". ע"כ. כלומר, שלמרות שהוא עושה את זה בשביל הישראל, כיון שזה היה בקבלנות מותר, וזה נקרא שעשה אדעתיה דנפשיה.

כל שכן אנחנו יכולים ללמוד מזה שאם הגוי עשה בשביל גוי, שהרמ"א בתחילה כותב לאסור בגלל סיבה אחרת, של 'אין מביאים כלים מבית האומן' שהוא דין אחר, אבל בסוף דבריו כותב שאם יש צורך מותר לקחת, ומסיים הרמ"א: "וכל זה בכלים שעשה לישראל, אבל גוי שעושה מנעלים על המקח, מותר לישראל המכירו ללכת ולקח ממנו בשבת ולנעולם". ע"כ. אמנם יש חולקים על הרמ"א גם בזה, אבל מסיבות אחרות. אך עצם הדבר שזה לא היה מוכן וזה נעשה למוכן, דהיינו שזה היה מוקצה לפני זה והגוי הכשיר את זה באופן שעכשיו בשבת זה לא מוקצה, מותר ליהודי להשתמש בזה.

מחמת חסרון הכנה כיון שהלכה כרבי שמעון שמותר לגמרי במוקצה מחמת חסרון הכנה. אבל ביום טוב פוסקים הלכה כרבי יהודה וממילא ההלכה הזאת של הכנה תהיה שייכת בעיקר ליום טוב. ובאמת הכלבו כותב את ההלכה הזאת בהלכות יום טוב, ויש הרבה ראשונים שכותבים כך שאין מוקצה מחמת חסרון הכנה שייך בשל גוי.

אכן כאמור לעיל במוקצה של נולד - שזה לא היה בעולם - יש בזה מחלוקת בראשונים אם מותר או אסור. וכפי שנתבאר לעיל, מרן בדן של פת שאפה הגוי, מביא שתי דעות, וכותב שבשעת הדחק או במקום מצוה אפשר להקל. ולא ברור אם דעת מרן היא מחמת שזה דברי מאכל או בגלל מוקצה. ומי שלומד את הבית יוסף רואה שיש שני צדדים. ויש בזה מחלוקת בין המגן אברהם למנחת כהן, כתבתי על זה באורך בהלכה ברורה (פינון טז), ואכמ"ל.

יב. גדר מוקצה מחמת חסרון הכנה

מהו מוקצה מחמת חסרון הכנה? למשל, יש גוי שיש לו לול תרנגולות, ועיקר הייעוד שלהן הוא להטלת ביצים, הוא לא מחזיק אותם כדי למכרם לשחיטה. והנה הגיע יום טוב ולשכנו היהודי הגיע אורח חשוב שהוא שוחט מומחה, והיהודי רוצה לקחת משכנו הגוי תרנגולת כדי לשחוט אותה לכבוד יום טוב. שהנה אם התרנגולת היתה שייכת ליהודי היה אסור לשחוט אותה ביום טוב, כי כל מה שמותר לשחוט ביום טוב זה רק מה שמוכן ומיועד לשחיטה, תרנגול או תרנגולת שמיועדים לשחיטה, אבל כאשר היא מיועדת להטיל ביצים, הרי שזה חסרון הכנה, ועל זה אומרים שאין הכנה בשל גוי. אמנם יש בזה מחלוקת ראשונים, אך רוב הראשונים סוברים שאין הכנה בשל גוי, וכאמור לעיל הרמ"א מביא את הדין הזה בשם הכלבו וככה ההלכה. לעומת זאת מרן בבית יוסף גם כן מביא את זה בשתיקה לכן זה מותר.

כמו כן הוא הדין למשל, אם יהודי רוצה לשחוט פרה השייכת לו ביום טוב, שאם היא מיועדת לחלב ופתאום נמלך בדעתו ביום טוב לשחוט אותה, זה אסור, אבל אם הפרה הזאת שייכת לגוי, והגוי מסכים ליהודי לשחוט את הפרה, כיון שאין הכנה בשל גוי מותר לשחוט אותה.

יג. אפילו גרוגרות וצימוקים

אבל השאלה הנשאלת בזה שהנה הרמ"א כותב "אפילו גרוגרות וצימוקים", שבשיעורים הקודמים הסברנו, שבגרוגרות וצימוקים שהיו מוקצה בבין השמשות יש לו שני חסרונות: האחד, שהקצה דעתו ממנו לגמרי. והשני, שלא היו ראויים לאכילה כלל בבין השמשות, שהרי הוא הניחם על הגג לייבוש, ולפני שבת, כאשר מתחילים להתייבש הם מסריחים ואינם ראויים למאכל כלל. והנה, ביום שבת היתה שמש חזקה והתייבשו לגמרי שאסור לאכול מהם. והנידון הוא האם כאשר הגרוגרות והצימוקים הללו היו שייכים לגוי, ובשבת הביאם ליהודי לאכול מהם, האם מותר ליהודי לאכול מהם או שמא הם מוקצה. הרמ"א מתיר, אבל הרבה פוסקים כותבים שזה אסור, כגון המשנה ברורה, ויסוד דבריו, שהנה, אנחנו לא ממצאים סוגים של מוקצה, יש עשרה סוגים של מוקצה, אבל הגרוגרות והצימוקים הללו נקראים מוקצה מחמת גופו, שהרי זה כמו אבן שאינו ראוי לשימוש. ובנידון דידן לגבי גרוגרות וצימוקים זה אף יותר גרוע, שהרי אבנים יכול להשתמש בהם באופנים מסויימים כאשר מייחדם לשימוש כלשהו, לעומת זאת בגרוגרות וצימוקים הרי אינו רוצה לזרוקם מפני שמחכה שיתייבשו והיו ראויים לאכילה. ממילא יש לומר שזה מוקצה מחמת גופו. לפי זה, טוען המשנה ברורה, מה אכפת לי אם זה של גוי. וכך כותבים גם בספר בית מאיר וכן בעל התניא. מחמת השאלה הזו הסביר בעל התניא את דברי הרמ"א, שמדובר שבבין השמשות זה עדיין לא היה מסריח, עוד לא התייבש לגמרי, שבזה אם זה היה של יהודי זה אסור ואם של גוי זה מותר. והמשנה ברורה מביא את השיטה של בעל התניא ומסכים לדבריו.

למעשה, מי שמעיין טוב בראשונים ובאחרונים יראה, שיש מקום לומר שבדבר שלא היה ראוי כלל בבין השמשות, אפילו אם היה שייך לגוי, כמו המקרה של גרוגרות וצימוקים, אסור.

יד. בירור דעת מרן השלחן ערוך

השאלה היא, עם כל הכבוד שיש פה מחלוקת בין גדולי ישראל, אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן השלחן ערוך, ויש לדון מהי דעת השלחן ערוך. שבבית יוסף מביא את הדין הזה בשתיקה בהלכות שבת בשני

אם כן יוצא, שמלבד הנושא של תלוש וניצוד בשבת שאמרנו שאסור, כל שאר מוקצה של גוי, אין אומרים בו את הכלל של מיגו דאיתקצאי לבין השמשות דאיתקצאי לכוליה יומא. ואם בבין השמשות זה היה שייך לגוי אז אין מיגו דאיתקצאי, אפילו בגרוגרות וצימוקים. וכן הוא הדין במוקצה מחמת חסרון כיס, או בבסיס בשל גוי, וכמו שנתבאר.

ודוגמא לדבר, היום הגויים לא מדליקים נרות יש להם חשמל, אבל אם למשל היה יום אחד הפסקת חשמל והגוי הדליק נרות, היו לו פמוטים יפים והוא הדליק בהם נרות ביום שישי על השלחן שלו, ובליל שבת כבו הנרות, ולאחר מכן היהודי ביקש ממנו את הפמוטים האלו כדי לקשט את השלחן שבת בצהרים, הם יפים מאד, בלי להדליק כמובן, שאם הם היו שייכים ליהודי הפמוטים היו בסיס לדבר האסור והם אסורים לגמרי בטלטול גם לאחר שכבו, אך כיון שעכשיו הם היו שייכים לגוי, והגוי הדליק בהם לצורך עצמו, ממילא זה כבר לא בסיס, ואם הגוי בשבת מביאם ליהודי, בהשאלה או מתנה, אין כל מניעה להשתמש בהם בשבת לקישוט וכיו"ב. חוץ מכמובן לעשות בהם מלאכה. זה בתמציתיות הדינים של מוקצה בשל גוי.

ית. אמירה לגוי לטלטל מוקצה

כמובן יש עוד דבר שכל אחד צריך לדעת, שכמו שאסור לטלטל מוקצה ביום טוב אסור לומר לגוי לטלטל מוקצה ביום טוב. כך דעת כמעט כל הפוסקים, חוץ מהט"ז, שסוברים שגזירת חכמים על הגוי שלא לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דרבנן נאמרה גם על מוקצה. וככה גם מוכח בסימן רע"ו (פסוק ג) לגבי טלטול נר. אלא שבמקום מצוה אז זה יהיה שבות דשבות במקום מצוה, ומותר.

יט. מוקצה לחצי שבת

יש דין של 'מוקצה לחצי שבת', ביאור הדבר, הנה כבר ביארתי שדבר שהיה מוקצה בבין השמשות ובשבת התבטלה סיבת ההקצאה שלו אף על פי כן אסור. וזה הכלל של מיגו דאיתקצאי בבין השמשות דאיתקצאי לכולה יומא. שכיון שבכניסת השבת בבין השמשות - ו'בין השמשות' הכוונה היא כל בין השמשות, שאמנם זה ספק יום ספק לילה, אך אם מתחילת בין השמשות עד הסוף זה היה מוקצה - למרות שבטלה סיבת ההקצאה בשבת זה נשאר מוקצה. הגמרא שואלת, מה יהיה הדין בדבר שבשבת הוא לא היה מוקצה, כלומר שבכניסת השבת הוא לא היה מוקצה, אבל ביום שבת זה נעשה מוקצה, ורש"י נותן דוגמא, ענבים ותאנים טריים, ובליל שבת שפכו עליהם מים והם התחילו להתנפח והסריחו, זה התקלקל בשבת, וברגע שזה נעשה מסריח בשבת זה כמו עצים ואבנים, זה מוקצה, זה לא ראוי לשום דבר, והנה עברו כמה שעות עד הבוקר, זרחה עליהם השמש עליהם חזק והתייבשו לגמרי, ועכשיו זה נעשה ראוי לאכילה, זה נקרא מוקצה לחצי שבת, כי בכניסת השבת זה היה מותר בתחילת היום, ובסוף היום זה גם היה מותר, אלא שרק באופן זמני לזמן מסוים בתוך השבת זה היה אסור, על זה האם הגמרא מסתפקת האם יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת. ויש מחלוקת גדולה מה ההלכה.

והנה איך שזה נראה זו מחלוקת בגמרא. יש שתי לשונות בגמרא, האם זה נקרא מוקצה לחצי שבת או לא. וגם בראשונים יש מחלוקת איך פוסקים הלכה. בעל העיטור פוסק לאסור, וכך פוסק האור זרוע, וכך משמע מדברי רבנו חננאל. מצד שני, כמה ראשונים פוסקים להלכה שאין מוקצה לחצי שבת.

ולכאורה יש לשאול לדעת האוסרים, מפני מה אין אומרים בזה ספק דרבנן לקולא. אולם יש ללמוד מזה שאין אומרים במוקצה ספק דרבנן לקולא. והסיבה לכך היא שהנה דעת בעל העיטור באכילת מוקצה, שזה איסור דאורייתא. וכך גם דעת רש"י במסכת פסחים, ובעל השאלות, וכך מסבירים רוב הפוסקים בדבריהם, ולמדו את זה מהפסוק "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו", חול מכין לשבת ואין שבת מכין לשבת. ממילא הם סוברים שמוקצה של אכילה בשבת הוא מדאורייתא. זו הסיבה כנראה שבעל העיטור פסוק לאסור ולא אמר ספק דרבנן לקולא.

כא. ספק דרבנן לקולא בספיקות של הגמרא

יש עוד הסבר אחר לסיבת הפסק לאסור, שהנה רואים בדבריהם שהגמרא נותרת בספק, הגמרא לא הכריעה. והנה בספק שבגמרא שהגמרא לא מכריעה בדברנן יש בזה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים שספק דרבנן לקולא זה רק בספק במציאות, או בספק של הפוסקים, אבל אם הגמרא לא הכריעה, הגמרא הלא יכלה להגיד ספק דרבנן לקולא, ואם לא הכריעה אז גם בדברנן צריך להחמיר. לעומת זאת יש ראשונים שאומרים שספק דרבנן לקולא זה גם בספק בגמרא. להלכה, יש כמה ראיות שזו דעת השלחן ערוך שספק דרבנן לקולא זה גם בדבר שהגמרא הסתפקה בו ולא הכריעה, מפני שעצם הדבר שזה ספק דרבנן מותר.

לפי זה השאלה פה האם אכילת מוקצה זה דאורייתא או לא, וגם בזה רוב הפוסקים סוברים שגם בדברי מאכל זה מדרבנן, ולכן הרא"ש פוסק במסכת ביצה שאין מוקצה לחצי שבת אפילו לאכילה. וכך נפסק להלכה בשלחן ערוך וז"ל: "בין באיסור אכילה, בין באיסור טלטול כל דבר שהיה ראוי בין השמשות, ואחר כך אם ארע עמו דבר שנתקלקל בו ביום וחזר ונתקן בו ביום, חזר להיותו". הרי בפירוש שאין מוקצה לחצי שבת. אם כן באופן כללי כמו שאמרתי לכם לגבי איסורי אכילה, להלכה שגם איסור אכילת מוקצה הוא דרבנן, כי זו דעת רוב הפוסקים. אמנם רש"י והשאלות ובעל העיטור ועוד, סוברים שזה דאורייתא, אבל רובא דרובא מהפוסקים סוברים שזה מדרבנן. ויש אומרים שגם רש"י כותב את זה רק להווא אמינא בגמרא בפסחים (מ"ב) אבל למסקנה לא סבר כך. לכן להלכה, מוקצה הוא דרבנן גם בדברי מאכל. זה ברור מאד, ורובא דרובא מהפוסקים סוברים כך.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: